

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Etica e Gestao no Servico Publico

Aula 5 - Lei nº 12.846/2013: responsabilidade objetiva, atos lesivos, acordo de leniencia e programa de integridade

Banca: FGV | **Cargo:** Analista de Sistemas | **Disciplina:** Etica e Gestao no Servico Publico | **Peso:** 4 questoes

Recorte desta aula: Responsabilizacao de pessoas juridicas na Lei Anticorrupcao: responsabilidade objetiva, atos lesivos contra a Administracao Publica, acordo de leniencia e programas de integridade. A aula preserva a distincao entre Lei nº 12.846/2013 e Lei nº 8.429/1992: sujeito, tipo de responsabilidade, ato e sancao nao sao iguais.

Como usar em reta final: Leia a teoria uma vez com foco nas tabelas comparativas; depois resolva as questoes antes de olhar o gabarito. Esta aula foi escrita para transformar a Lei Anticorrupcao em acerto objetivo, nao para substituir a leitura seca da lei.

1. Identificacao da aula e aderencia ao edital

Aula 5 da trilha de Etica e Gestao no Servico Publico: Lei nº 12.846/2013 - responsabilidade objetiva, atos lesivos, acordo de leniencia e programa de integridade. Ela cobre diretamente os itens do edital relacionados a responsabilizacao de pessoas juridicas: 4.1 responsabilidade objetiva; 4.2 atos lesivos contra a Administracao Publica; 4.3 acordo de leniencia e programas de integridade; e o item 8, Lei nº 12.846/2013, com alteracoes. Como a disciplina tem apenas 4 questoes na prova, o objetivo e estudar com ROI: dominar o que a FGV tende a explorar por diferenca fina, caso concreto e literalidade seletiva.

Ponto do edital	Como sera cobrado nesta aula	Risco de pegadinha FGV
Responsabilidade objetiva	PJ responde administrativa e civilmente independentemente de culpa, se o ato for praticado em seu interesse ou beneficio, exclusivo ou nao.	Confundir responsabilidade objetiva da PJ com responsabilidade subjetiva de dirigentes e empregados.
Atos lesivos	Corrupcao, financiamento/custeio, interposta pessoa, fraudes licitatorias/contratuais e obstrucao de fiscalizacao/investigacao.	Achar que todo inadimplemento contratual e ato lesivo da Lei Anticorrupcao.
Acordo de leniencia	Instrumento negocial sancionador: colaboracao efetiva, identificacao de envolvidos, provas, cessacao, admissao e cooperacao.	Achar que leniencia apaga o dever de reparar integralmente o dano.
Programa de integridade	Mecanismos de prevencao, deteccao e remediacao; criterio de dosimetria e exigencia frequente em leniencia.	Reduzir integridade a codigo de etica formal sem efetividade.

2. Como a FGV costuma cobrar este tema

Em temas normativos, a FGV normalmente nao se limita a perguntar uma definicao isolada. A banca combina um fato concreto com uma alternativa que troca sujeito, regime de responsabilidade, competencia, efeito da sancao ou requisito do acordo. Em Lei Anticorrupcao, a pergunta tipica nao e "o que e corrupcao?"; e algo como: uma empresa contratada pelo poder publico usa intermediario para pagar vantagem indevida, a diretoria alega desconhecimento, e o candidato deve apontar a consequencia correta.

- Comando de caso concreto: identificar se o fato e ato lesivo da Lei nº 12.846/2013 ou apenas irregularidade contratual comum.
- Alternativas proximas: uma fala de improbidade, outra de responsabilidade penal, outra de culpa de diretor, outra de sancao judicial como se fosse administrativa.

- Literalidade util: responsabilidade objetiva; interesse ou benefício exclusivo ou não; atos contra administração nacional ou estrangeira; sanções administrativas; efeitos da leniência.
- Pegadinha de prova: Lei Anticorrupção não é a mesma coisa que Lei de Improbidade Administrativa. Pode haver sobreposição factual, mas os regimes são distintos.

Atalho mental: Lei Anticorrupção mira a pessoa jurídica corruptora ou fraudadora em relações com o poder público. A LIA mira principalmente agente público e terceiro beneficiado/indutor, com regime próprio de improbidade. Em prova, quando o enunciado destaca empresa, licitação, contrato público, vantagem indevida e responsabilidade objetiva, pense em Lei nº 12.846/2013.

3. Conceitos antes da lei

3.1 Responsabilização

Responsabilização é a imputação jurídica de consequências a alguém por um comportamento ilícito. No tema desta aula, a consequência recai sobre a pessoa jurídica, em âmbito administrativo e civil. A empresa pode sofrer multa, publicação extraordinária da decisão condenatória e, em via judicial, medidas severas como perdimento de bens, suspensão ou interdição parcial de atividades, dissolução compulsória e proibição de receber incentivos públicos.

A FGV explora muito a diferença entre responsabilização da pessoa jurídica e responsabilização das pessoas naturais. A Lei nº 12.846/2013 estabelece responsabilidade objetiva para a pessoa jurídica; já dirigentes, administradores, autores, coautores ou partícipes respondem na medida da culpabilidade. Essa diferença derruba candidato que transporta automaticamente a culpa da pessoa física para a PJ ou, no sentido inverso, acha que a responsabilidade objetiva da PJ dispensa qualquer apuração contra indivíduos.

3.2 Responsabilidade objetiva

Responsabilidade objetiva significa que não é necessário provar culpa ou dolo da pessoa jurídica. Isso não quer dizer responsabilidade automática por qualquer fato. A Administração precisa demonstrar a ocorrência do ato lesivo, o nexo com a pessoa jurídica e que o ato foi praticado em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. O ponto de prova é: não se exige comprovar que a alta direção ordenou ou tinha culpa, mas também não basta um fato completamente estranho à empresa.

Confusão comum	Correto para a prova
"Objetiva" = punição sem prova de fato.	Errado. O ato lesivo e o nexo devem ser demonstrados. O que se dispensa é culpa/dolo da PJ.
"Objetiva" = dirigentes nunca respondem.	Errado. Pessoas naturais podem responder, mas na medida de sua culpabilidade.
"Benefício exclusivo" = só se a empresa lucrou sozinha.	Errado. A lei fala em interesse ou benefício exclusivo ou não.
"A empresa desconhecia" = não há responsabilidade.	Em regra, desconhecimento da alta direção não afasta a responsabilidade objetiva se o ato beneficiou/interessou a PJ.

3.3 Ato lesivo

Ato lesivo é a conduta que atinge bens jurídicos protegidos pela Lei Anticorrupção: patrimônio público, princípios da Administração, compromissos internacionais do Brasil e lisura de licitações e contratos. Em linguagem de prova, o ato lesivo é a porta de entrada do regime da Lei nº 12.846/2013. Sem ato lesivo tipificado na lei, não se aplica o regime anticorrupção apenas porque houve problema administrativo.

3.4 Leniência

Leniência é um acordo sancionador negocial. A pessoa jurídica assume responsabilidade, colabora efetivamente com a investigação e o processo, entrega informações e provas, identifica outros envolvidos quando possível e, em troca, pode receber isenção ou atenuação de determinadas sanções. Não é perdão moral, não é absolvição e não é mecanismo para apagar o dever de reparar integralmente o dano.

3.5 Programa de integridade

Programa de integridade é o conjunto organizado de mecanismos e procedimentos internos voltados a prevenir, detectar e remediar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos contra a Administração Pública. Em prova, não trate como sinônimo genérico de "ter valores". Ele precisa ter estrutura, autonomia, análise de riscos, canais, treinamentos, controles, remediação e monitoramento. O programa de papel, sem efetividade, tem baixo valor jurídico e baixa relevância para dosimetria.

4. Sujeitos e alcance da Lei nº 12.846/2013

A Lei Anticorrupção se aplica a pessoas jurídicas. O ponto de partida é amplo: sociedades empresárias, sociedades simples, fundações, associações de entidades ou pessoas, sociedades estrangeiras com sede, filial ou representação no Brasil, ainda que temporariamente, e entidades constituídas de fato ou de direito. Para a FGV, o alcance amplo serve para impedir a fuga por forma jurídica.

Elemento	Regra de prova	Pegadinha
Sujeito central	Pessoa jurídica.	Não é o servidor público como sujeito principal da Lei Anticorrupção.
Pessoa natural	Dirigente, administrador, empregado, autor, coautor ou participe pode responder na medida da culpabilidade.	Não responde objetivamente só porque a PJ responde objetivamente.
Administração atingida	Administração pública nacional ou estrangeira.	A lei também alcança atos contra administração estrangeira.
Interesse ou benefício	Exclusivo ou não.	Não precisa provar que o benefício foi exclusivo da empresa.
Mudança societária	Transformação, incorporação, fusão ou cisão não eliminam automaticamente a responsabilidade.	Troca de CNPJ ou reorganização não é blindagem absoluta.

Exemplo aplicado ao TJSC: Uma empresa contratada para implantar módulo de gestão processual paga vantagem indevida a intermediário ligado a agente público para obter aditivo contratual favorável. Ainda que o pagamento tenha sido operacionalizado por consultor externo, a PJ pode ser responsabilizada se o ato foi praticado em seu interesse ou benefício.

5. Responsabilidade objetiva administrativa e civil

A Lei nº 12.846/2013 trabalha com dois planos principais: administrativo e civil. No plano administrativo, a própria Administração conduz processo de responsabilização e aplica sanções como multa e publicação extraordinária da decisão condenatória. No plano judicial, podem ser postuladas sanções mais intensas, como perdimento de bens, suspensão ou interdição parcial de atividades, dissolução compulsória e proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de entes públicos ou instituições financeiras públicas/controladas pelo poder público.

Plano	Quem sofre	Tipo de responsabilidade	Exemplos de consequência
Administrativo	Pessoa jurídica	Objetiva	Multa e publicação extraordinária da decisão condenatória.
Civil/judicial	Pessoa jurídica	Objetiva quanto ao regime da lei, em ação judicial	Perdimento de bens, suspensão/interdição parcial, dissolução compulsória, proibição de receber incentivos.
Individual	Pessoas naturais envolvidas	Subjetiva, conforme culpabilidade	Responsabilização própria em esfera adequada: administrativa, civil, penal ou improbidade, conforme o caso.

A independência de instâncias também é relevante. O mesmo fato pode gerar responsabilização da pessoa jurídica pela Lei Anticorrupção, responsabilização do agente público por improbidade, punição disciplinar e repercussão penal. Isso não autoriza misturar requisitos. Cada regime tem sujeito, elementos e sanções próprias.

6. Atos lesivos contra a Administração Pública

O art. 5º da Lei nº 12.846/2013 concentra o núcleo de cobrança. Para estudar com eficiência, agrupe os atos lesivos por famílias. A FGV tende a narrar um caso e exigir que você reconheça a família correta.

Família de ato lesivo	Condutas nucleares	Exemplo de prova
Vantagem indevida	Prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa relacionada.	Empresa oferece pagamento para servidor direcionar especificação de edital.
Financiamento ou suporte	Financiar, custear, patrocinar ou subvencionar a prática de atos ilícitos previstos na lei.	Fornecedor paga despesas de lobista para operacionalizar fraude em contrato público.
Interposta pessoa	Usar pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular reais interesses ou identidade de beneficiários.	Consultoria de fachada recebe valores para repassar propina.
Licitação e contrato	Frustrar competitividade, impedir/perturbar ato licitatório, afastar licitante por fraude/vantagem, fraudar licitação ou contrato, criar PJ fraudulenta, obter vantagem indevida em modificações/prorrogações, manipular equilíbrio econômico-financeiro.	Empresa combina propostas com concorrente e depois busca aditivo artificial.
Investigação e fiscalização	Dificultar investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, inclusive agências reguladoras e órgãos de fiscalização do sistema financeiro.	Empresa destrói registros, omite documentos ou interfere em auditoria estatal.

Pegadinha central: Não transforme qualquer descumprimento contratual em ato lesivo. Atraso de entrega, defeito técnico ou divergência interpretativa podem gerar sanções contratuais, mas só entram na Lei Anticorrupção se houver a moldura de fraude, vantagem indevida, obstrução, interposta pessoa ou outro ato lesivo tipificado.

7. Sanções: o que pode cair sem virar Direito Administrativo completo

O edital desta disciplina não exige um curso inteiro de processo sancionador. Mas a Lei nº 12.846/2013 exige que você diferencie sanções administrativas, sanções judiciais, critérios de dosimetria e efeitos do programa de integridade e da leniência.

Categoria	Conteúdo essencial	Cuidado FGV
Sanções administrativas	Multa e publicação extraordinária da decisão condenatória.	Dissolução compulsória não é sanção administrativa aplicada diretamente no PAR.
Multa administrativa	Pode chegar a percentual do faturamento bruto; se não for possível usar faturamento, a lei usa faixa fixa em reais.	Não confundir com multa disciplinar de servidor ou multa contratual comum.
Sanções judiciais	Perdimento de bens, suspensão/interdição parcial, dissolução compulsória, proibição de receber benefícios públicos.	Exigem via judicial; não são a lista administrativa do art. 6º.
Reparação do dano	Dever de reparar integralmente o dano permanece.	Leniência não apaga reparação integral.
Dosimetria	Considera gravidade, vantagem, consumação, lesão, cooperação, situação econômica, programa de integridade e valor dos contratos.	Programa de integridade efetivo atenua; não é imunidade.

8. Acordo de leniência

Na Lei Anticorrupção, o acordo de leniência é celebrado com a pessoa jurídica que colabora efetivamente com investigações e processo administrativo. A colaboração deve gerar utilidade concreta: identificação de demais envolvidos e obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito em apuração. A leniência é atrativa para o Estado porque aumenta a capacidade investigativa e acelera o ressarcimento; para a empresa, permite reduzir ou afastar algumas sanções.

Requisito/efeito	Regra de prova
Colaboração efetiva	Não basta promessa genérica. Deve haver informações, documentos e cooperação útil.
Identificação de envolvidos	A colaboração deve auxiliar a revelar demais participantes quando houver.
Cessação da prática	A empresa deve cessar seu envolvimento no ilícito a partir da proposta.
Admissão e cooperação	A PJ deve admitir participação e cooperar plena e permanentemente.
Efeitos sobre sanções	Pode isentar ou atenuar sanções legais, inclusive reduzir a multa em até dois terços, conforme a lei.
Reparação integral	Não afasta o dever de reparar integralmente o dano.

Competência que pode aparecer: No Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União possui competência para acordos de leniência envolvendo atos lesivos no âmbito federal e contra administração pública estrangeira. Em outros entes e poderes, observe o desenho institucional correspondente; em prova, não generalize a CGU para todo e qualquer órgão estadual ou municipal.

9. Programa de integridade

Programa de integridade é relevante em dois momentos: dosimetria da multa e acordo de leniência. A FGV pode cobrar o conceito, os pilares e, principalmente, o erro de achar que um código de ética decorativo basta. Programa efetivo e proporcional aos riscos da pessoa jurídica.

Pilar/elemento	Tradução para prova	Exemplo concreto
-----------------------	----------------------------	-------------------------

Alta direção	Comprometimento real, recursos e exemplo institucional.	Diretoria participa de comitê, cobra indicadores e não tolera "jeitinho" em licitação.
Instância responsável	Autonomia, independência, imparcialidade e recursos.	Área de integridade com acesso ao conselho ou alta administração.
Análise de perfil e riscos	Programa deve refletir setor, contratos, terceiros e interação com poder público.	Empresa que vende para tribunais mapeia riscos de licitação, aditivos e subcontratações.
Regras e instrumentos	Código, políticas, controles, canal de denúncia, proteção ao denunciante, treinamento e medidas disciplinares.	Política de brindes, matriz de aprovação, trilha de auditoria e due diligence de representantes.
Monitoramento contínuo	Avaliar se o programa funciona e corrigi-lo ao longo do tempo.	Revisão após auditoria, indicadores de denúncia, testes de controles e ajustes em terceiros.

Ponto FGV: Programa de integridade não é causa automática de exclusão de responsabilidade. Ele pode influenciar a dosimetria e ser compromisso em leniência. Se a questão disser que a simples existência formal do código elimina a multa, desconfie.

10. Lei Anticorrupção x Improbidade Administrativa

Critério	Lei nº 12.846/2013 - Anticorrupção	Lei nº 8.429/1992 - Improbidade
Sujeito central	Pessoa jurídica que pratica ato lesivo contra a Administração.	Agente público e terceiro que induz, concorre ou se beneficia, conforme regras da LIA.
Responsabilidade	Objetiva para a pessoa jurídica nos âmbitos administrativo e civil.	Exige elemento subjetivo conforme a LIA, especialmente dolo após alterações recentes.
Núcleo de cobrança	Atos lesivos: corrupção, fraude à licitação/contrato, interposta pessoa, obstrução.	Enriquecimento ilícito, dano ao erário e atos contra princípios, com requisitos próprios.
Sanções	Multa, publicação, sanções judiciais e efeitos negociais da leniência.	Perda de bens, ressarcimento, perda da função, suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar/receber benefícios, conforme o caso.
Pegadinha	Não exige provar culpa da PJ.	Não é regime de responsabilidade objetiva geral do agente público.

11. Pegadinhas de alta probabilidade

1. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica não elimina a necessidade de provar ato lesivo e nexo com interesse ou benefício da empresa.
2. Dirigentes e empregados não respondem objetivamente pela Lei Anticorrupção; pessoas naturais respondem conforme culpabilidade.
3. A Lei Anticorrupção não é "lei penal da empresa". Ela trata de responsabilização administrativa e civil.
4. Acordo de leniência não é anistia completa: reparação integral do dano permanece.
5. Programa de integridade não é blindagem; é critério de dosimetria e compromisso de correção.
6. Fraude licitatória entra forte na Lei Anticorrupção; atraso contratual sem fraude não entra automaticamente.
7. Interposta pessoa é palavra-chave para ocultação de beneficiários reais ou dissimulação de interesses.
8. Publicação extraordinária da decisão condenatória e sanção administrativa; dissolução compulsória e medida judicial.
9. A lei alcança administração pública estrangeira e empresas brasileiras atuando fora do Brasil em certos cenários.
10. Mudança societária não serve como borracha jurídica para apagar responsabilidade.

12. Lista de questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva sem consultar o gabarito. As questões são autorais, calibradas pelo padrão FGV, e não copiam enunciados reais.

Questão 1. A Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, disciplina a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública. Nesse regime, a responsabilidade da pessoa jurídica é, em regra:

- A) subjetiva, exigindo prova de dolo específico da alta direção.
- B) penal, aplicável apenas quando houver condenação criminal prévia de seus dirigentes.
- C) objetiva, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.
- D) disciplinar, limitada a advertência e suspensão da autorização de funcionamento.
- E) subsidiária, apenas se não for possível punir o agente público envolvido.

Questão 2. Uma sociedade empresária estrangeira mantém representação temporária no Brasil para disputar contratações públicas. Um de seus representantes é acusado de fraudar procedimento licitatório de órgão brasileiro. A empresa sustenta que não se submete à Lei nº 12.846/2013 por não possuir sede definitiva no país. A alegação é:

- A) correta, pois a lei só alcança sociedades empresárias brasileiras com sede principal no Brasil.
- B) correta, desde que a representação temporária não possua personalidade jurídica própria.
- C) correta, porque fraudes licitatórias envolvendo estrangeiros são punidas apenas por tratados internacionais.
- D) incorreta apenas se houver condenação penal prévia do representante.
- E) incorreta, pois a lei possui alcance amplo e pode atingir sociedades estrangeiras com representação no território brasileiro, ainda que temporária.

Questão 3. Uma empresa contratada pelo Poder Judiciário alega que não pode ser responsabilizada pela Lei Anticorrupção porque o pagamento indevido foi feito por empregado de nível operacional, sem comprovação de ordem direta dos administradores. Considerando a responsabilidade da pessoa jurídica, assinale a afirmativa correta.

- A) A ausência de ordem da alta administração sempre exclui a responsabilidade da pessoa jurídica.
- B) A pessoa jurídica pode ser responsabilizada objetivamente se o ato lesivo foi praticado em seu interesse ou benefício, sem prejuízo da apuração da culpabilidade das pessoas naturais envolvidas.
- C) A responsabilidade da empresa só existirá se todos os administradores forem condenados por improbidade administrativa.
- D) A empresa responde penalmente, mas não administrativa ou civilmente.
- E) A pessoa jurídica só responde se o empregado tiver agido exclusivamente em benefício pessoal e contra os interesses empresariais.

Questão 4. Durante licitação para serviços de tecnologia, determinada empresa cria pessoa jurídica de fachada para simular concorrência e viabilizar proposta previamente combinada. A conduta descrita, à luz da Lei nº 12.846/2013, corresponde mais precisamente a:

- A) mero inadimplemento contratual, pois a fraude ocorreu antes da assinatura do contrato.
- B) ato lesivo relacionado à licitação e contrato, pois envolve criação fraudulenta de pessoa jurídica para participar de licitação.
- C) apenas infração disciplinar do servidor que conduziu a licitação, sem repercussão para a empresa.
- D) ato de improbidade exclusivamente, sendo inaplicável a Lei Anticorrupção.
- E) irregularidade contábil interna, punível apenas por órgãos de classe.

Questão 5. Assinale a situação que, por si só, melhor representa uma cautela correta quanto ao enquadramento na Lei Anticorrupção.

- A) Todo atraso de fornecedor em contrato administrativo configura automaticamente ato lesivo da Lei nº 12.846/2013.
- B) Todo erro formal em nota fiscal equivale a promessa de vantagem indevida a agente público.
- C) Todo conflito interpretativo sobre reajuste contratual autoriza dissolução compulsória administrativa da empresa.
- D) Inadimplemento contratual sem fraude, vantagem indevida, obstrução ou outro ato lesivo tipificado pode gerar consequências contratuais, mas não deve ser automaticamente tratado como Lei Anticorrupção.
- E) A Lei Anticorrupção só se aplica quando houver enriquecimento ilícito de agente público.

Questão 6. No âmbito administrativo da Lei nº 12.846/2013, as sanções diretamente previstas para a pessoa jurídica incluem:

- A) multa e publicação extraordinária da decisão condenatória.
- B) perda da função pública e suspensão dos direitos políticos dos sócios.
- C) prisão dos administradores e confisco automático de todos os bens da empresa.
- D) dissolução compulsória diretamente aplicada pela comissão processante administrativa.
- E) advertência verbal e censura ética, sem possibilidade de multa.

Questão 7. Na aplicação das sanções da Lei Anticorrupção, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia e códigos de ética e conduta deve ser compreendida como:

- A) causa automática de extinção da responsabilidade objetiva.
- B) elemento irrelevante, pois a lei não considera conduta posterior ou estrutura interna da empresa.
- C) substituto da reparação integral do dano.
- D) condição suficiente para impedir a instauração de processo administrativo.
- E) critério a ser considerado na dosimetria, desde que o programa seja efetivo e adequado aos riscos da pessoa jurídica.

Questão 8. A empresa Alfa, investigada por fraudar contrato público, procura a autoridade competente e oferece colaborar. Para que a colaboração se aproxime do acordo de leniência da Lei nº 12.846/2013, é necessário que:

- A) a empresa negue sua participação, mas prometa adotar código de ética no futuro.
- B) a colaboração seja apenas reputacional, sem entrega de documentos ou informações verificáveis.
- C) a colaboração seja efetiva, contribua para identificar envolvidos e obter informações e documentos sobre o ilícito, sem afastar a reparação integral do dano.
- D) o acordo seja celebrado exclusivamente com pessoas físicas, e não com pessoas jurídicas.
- E) o acordo elimine integralmente todas as sanções e qualquer dever de ressarcimento.

Questão 9. Considere as afirmativas sobre a responsabilidade de pessoas naturais e jurídicas na Lei nº 12.846/2013. I. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de dirigentes, administradores ou de qualquer pessoa natural autora, coautora ou partícipe. II. As pessoas naturais respondem objetivamente, nos mesmos moldes da pessoa jurídica. III. A pessoa jurídica pode responder ainda que o ato lesivo tenha sido praticado em seu benefício não exclusivo. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 10. Em uma investigação, verifica-se que empresa contratada por órgão público destruiu registros e orientou empregados a omitir documentos solicitados por auditores. A luz da Lei Anticorrupção, a conduta se aproxima de:

- A) atipicidade absoluta, pois a lei só pune pagamento direto de propina.
- B) ato lesivo por dificultar investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos.
- C) mera falha de governança, sem potencial sancionatório.
- D) exercício regular de defesa, ainda que envolva destruição de documentos.
- E) hipótese exclusiva de responsabilidade disciplinar de empregados, sem repercussão para a pessoa jurídica.

Questão 11. Relacione corretamente os institutos da Lei nº 12.846/2013. 1. Multa administrativa. 2. Publicação extraordinária da decisão condenatória. 3. Dissolução compulsória. 4. Acordo de leniência. Assinale a associação correta.

- A) 1 e 3 são sanções administrativas aplicadas diretamente no PAR; 2 e 4 são medidas judiciais.
- B) 1 e 2 são sanções administrativas; 3 é sanção judicial; 4 é instrumento negocial de colaboração com efeitos sobre sanções.
- C) 1 é medida exclusivamente penal; 2 é medida disciplinar; 3 depende de processo ético; 4 é acordo com servidor público.
- D) 1, 2, 3 e 4 são penas criminais da pessoa jurídica.
- E) 3 e 4 são sanções automáticas decorrentes de qualquer inadimplemento contratual.

Questão 12. Após a prática de ato lesivo, determinada pessoa jurídica é incorporada por outra sociedade. Segundo a lógica da Lei Anticorrupção, a reorganização societária:

- A) não elimina automaticamente a responsabilidade, havendo regras de subsistência e limites para sucessão, sem prejuízo de hipóteses de fraude ou simulação.
- B) extingue sempre a responsabilidade, porque a incorporada deixa de existir.
- C) transforma a responsabilidade objetiva em responsabilidade penal dos consumidores da empresa.
- D) impede qualquer pretensão de reparação do dano ao erário.
- E) só tem relevância se houver autorização prévia do Tribunal de Contas da União.

Questão 13. Assinale a alternativa que melhor diferencia Lei Anticorrupção e Lei de Improbidade Administrativa para fins de prova objetiva.

- A) Ambas possuem exatamente os mesmos sujeitos, atos e sanções, variando apenas o nome da lei.
- B) A Lei Anticorrupção aplica-se exclusivamente a servidores públicos; a Lei de Improbidade aplica-se exclusivamente a pessoas jurídicas.
- C) A Lei Anticorrupção responsabiliza objetivamente pessoas jurídicas por atos lesivos contra a Administração; a Lei de Improbidade possui regime próprio voltado a atos de improbidade, com sujeitos e requisitos distintos.
- D) A Lei de Improbidade é sempre penal; a Lei Anticorrupção é sempre eleitoral.
- E) A Lei Anticorrupção não se relaciona com licitações e contratos, tema exclusivo da Lei de Improbidade.

Questão 14. Em relação ao programa de integridade, analise as afirmativas. I. Deve ser adequado ao perfil e aos riscos da pessoa jurídica. II. Pode envolver canal de denúncia, controles internos, treinamentos e monitoramento contínuo. III. Sua mera existência formal elimina automaticamente a responsabilidade por ato lesivo. Esta correta o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I, apenas.
- C) II, apenas.
- D) III, apenas.

E) I, II e III.

Questão 15. Uma empresa utiliza consultoria interposta para ocultar o repasse de vantagem indevida a agente público. O contrato com a consultoria possui objeto genérico e notas fiscais padronizadas, sem entrega real. Pela Lei nº 12.846/2013, o uso da consultoria:

- A) afasta a responsabilidade da empresa, pois o pagamento não foi realizado diretamente ao agente público.
- B) só tem relevância se a consultoria for sociedade estrangeira.
- C) pode caracterizar uso de pessoa interposta para ocultar ou dissimular interesses ou identidade de beneficiários, além de se conectar a vantagem indevida.
- D) configura apenas erro contábil, sem relação com ato lesivo.
- E) impede acordo de leniência em qualquer circunstância.

Questão 16. Sobre os efeitos do acordo de leniência na Lei Anticorrupção, assinale a alternativa correta.

- A) O acordo impede a identificação de demais envolvidos, pois seu objetivo é preservar sigilo empresarial absoluto.
- B) O acordo substitui o dever de reparar integralmente o dano por pedido público de desculpas.
- C) O acordo é celebrado com agente público, nunca com pessoa jurídica.
- D) O acordo pode reduzir penalidades e produzir benefícios legais, mas não exclui o dever de reparação integral do dano.
- E) O acordo converte automaticamente ato lesivo em mero erro administrativo.

Questão 17. Em um caso concreto, a empresa Beta promete vantagem indevida a agente público estrangeiro para obter autorização em outro país. Considerando a Lei nº 12.846/2013, assinale a alternativa correta.

- A) A lei brasileira jamais alcança atos contra administração pública estrangeira.
- B) A lei contempla atos lesivos contra administração pública nacional ou estrangeira, conforme seu campo de aplicação.
- C) A conduta só seria relevante se o agente estrangeiro ocupasse cargo no Brasil.
- D) A responsabilização depende necessariamente de condenação penal estrangeira transitada em julgado.
- E) A existência de contrato privado internacional torna inaplicável qualquer controle anticorrupção.

Questão 18. A pessoa jurídica Gama, investigada por fraudes em licitação, informa que pretende celebrar acordo de leniência, mas exige como condição que a Administração reconheça previamente que não houve ato lesivo e que nenhuma prova será entregue. A proposta é incompatível com a lógica da leniência porque:

- A) a leniência exige colaboração efetiva, admissão de participação e contribuição para a apuração, não simples negociação reputacional sem provas.
- B) a leniência só existe para servidores públicos estáveis.
- C) a leniência é modalidade de prego, não instrumento sancionador.
- D) a Lei Anticorrupção veda qualquer acordo com pessoas jurídicas.
- E) o acordo de leniência serve apenas para corrigir atraso de entrega em contrato administrativo comum.

13. Gabarito

Questões	Questões	Questões
1 - C	2 - E	3 - B
4 - B	5 - D	6 - A
7 - E	8 - C	9 - C
10 - B	11 - B	12 - A
13 - C	14 - A	15 - C
16 - D	17 - B	18 - A

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: A alternativa C reproduz o núcleo do regime: pessoa jurídica responde objetivamente nos âmbitos administrativo e civil por atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Exige dolo da alta direção, o que desloca indevidamente a responsabilidade objetiva da PJ para um modelo subjetivo.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: A Lei Anticorrupção não é lei penal da pessoa jurídica; trata de responsabilização administrativa e civil.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: Advertência e suspensão disciplinar não são o núcleo sancionador da Lei nº 12.846/2013.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: A responsabilidade da PJ não é subsidiária a punição do agente público.

Questão 2 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: A lei tem alcance amplo e inclui sociedades estrangeiras com sede, filial ou representação no Brasil, ainda que temporariamente, desde que presentes os demais requisitos.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Restringe indevidamente a lei a sociedades brasileiras.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: A temporariedade da representação não afasta por si só o alcance da lei.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Fraude licitatória é um dos núcleos relevantes da Lei Anticorrupção.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: Condenação penal prévia não é requisito da responsabilização administrativa e civil da PJ.

Questão 3 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: A pessoa jurídica pode responder objetivamente se o ato lesivo foi praticado em seu interesse ou benefício. Pessoas naturais continuam sujeitas a apuração própria, mas conforme culpabilidade.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Transforma o regime objetivo em subjetivo dependente de ordem da alta administração.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Improbidade de administradores não é requisito para aplicar a Lei Anticorrupção a empresa.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: A lei não estabelece responsabilidade penal da PJ; seu eixo é administrativo e civil.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Se o empregado agiu exclusivamente em benefício pessoal e contra a empresa, pode faltar interesse/benefício da PJ; mas o enunciado pergunta o regime quando há interesse ou benefício da empresa.

Questão 4 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Criar pessoa jurídica de modo fraudulento para participar de licitação e conduta diretamente associada aos atos lesivos licitatórios da Lei Anticorrupção.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: A fase anterior ao contrato também pode ser tutelada; licitação e núcleo expresso.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Pode haver responsabilidade de servidor, mas isso não exclui a da empresa.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: O mesmo fato pode ter repercussões em outros regimes, mas não exclui a Lei Anticorrupção.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Não se trata de simples contabilidade interna, mas de fraude ao processo competitivo.

Questão 5 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: A alternativa D faz a distinção correta: nem todo descumprimento contratual é ato lesivo anticorrupção. Deve haver enquadramento no art. 5º ou em suas famílias de conduta.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Generaliza indevidamente qualquer atraso.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: Erro formal de nota fiscal pode ser irregularidade, mas não equivale automaticamente a vantagem indevida.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Dissolução compulsória e medida judicial extrema, não consequência automática de conflito contratual.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: A lei não se limita a enriquecimento ilícito de agente público; inclui várias condutas contra licitações, contratos e fiscalização.

Questão 6 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: No plano administrativo, a Lei nº 12.846/2013 prevê multa e publicação extraordinária da decisão condenatória.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: Perda da função e suspensão de direitos políticos são associadas a outros regimes, especialmente improbidade, não a sanções administrativas da PJ nessa lei.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Prisão de administradores e confisco automático total não são sanções administrativas da Lei Anticorrupção.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: Dissolução compulsória e sanção judicial, não aplicada diretamente pela comissão administrativa.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: A lei permite multa; não se limita a advertência ou censura ética.

Questão 7 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: O programa de integridade é critério de dosimetria e deve ser efetivo, proporcional ao perfil e aos riscos da pessoa jurídica.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Programa de integridade não é causa automática de extinção da responsabilidade.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: A lei considera mecanismos de integridade na aplicação das sanções.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Reparação integral do dano não é substituída por compliance.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: A existência de programa não impede automaticamente a instauração de processo.

Questão 8 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: Leniência pressupõe colaboração efetiva, utilidade probatória, identificação de envolvidos e documentos/informações sobre o ilícito, sem afastar a reparação integral.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Negar participação e apenas prometer código futuro não cumpre a lógica da leniência.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: Colaboração reputacional sem prova não basta.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: O acordo é celebrado com pessoa jurídica, embora pessoas naturais possam ter outros instrumentos em outras esferas.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: A leniência não elimina todo dever de sanção nem o dever de reparar integralmente.

Questão 9 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: I está correta porque a responsabilidade da PJ não exclui a individual; III está correta porque a lei fala em interesse ou benefício exclusivo ou não. II está errada porque pessoas naturais respondem conforme culpabilidade.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Esquece a afirmativa III, que também está correta.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: II é o erro clássico: transfere a responsabilidade objetiva da PJ para pessoa natural.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: Inclui II, que está errada, embora III esteja correta.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Inclui II, tornando o conjunto incorreto.

Questão 10 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Destruir registros e orientar omissão de documentos pode enquadrar-se como dificultar investigação ou fiscalização por órgãos, entidades ou agentes públicos.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: A lei não se limita a pagamento de propina.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Pode haver falha de governança, mas o fato narrado tem potencial de ato lesivo.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: Direito de defesa não autoriza destruição ou ocultação de documentos.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Responsabilidade de empregados não afasta a da pessoa jurídica quando presentes os requisitos.

Questão 11 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Multa e publicação extraordinária são sanções administrativas; dissolução compulsória e judicial; leniência e instrumento negocial de colaboração com efeitos sancionatórios.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Dissolução compulsória não é sanção administrativa direta do PAR.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Classifica institutos de forma desconexa com a lei.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: A lei não cria penas criminais da PJ nesse ponto.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Dissolução e leniência não decorrem automaticamente de qualquer inadimplemento.

Questão 12 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: Transformação, incorporação, fusão ou cisão não apagam automaticamente a responsabilidade. Há regras de sucessão e limites, e fraude/simulação pode ampliar a resposta jurídica.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: A extinção formal da incorporada não é borracha jurídica.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Não há conversão em responsabilidade penal de consumidores.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: Reorganização não impede por si só reparação do dano.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: A regra da Lei Anticorrupção não depende, como premissa geral, de autorização do TCU.

Questão 13 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: A alternativa C separa corretamente os regimes: Lei Anticorrupção foca responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos lesivos; LIA tem sujeitos, requisitos e sanções próprios.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Iguala regimes diferentes.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: Inverte os sujeitos centrais.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: Classifica incorretamente os dois regimes.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Fraudes em licitações e contratos são núcleos relevantes da Lei Anticorrupção.

Questão 14 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: I e II estão corretas. Programa de integridade deve ser adequado a riscos e pode conter canais, controles, treinamentos e monitoramento. III está errada: existência formal não elimina responsabilidade automaticamente.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: Exclui II, que também está correta.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Exclui I, que é elemento central de efetividade.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: III é exatamente a pegadinha do programa de papel.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Inclui III, tornando a resposta incorreta.

Questão 15 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: O uso de consultoria interposta para ocultar repasse e beneficiários pode caracterizar interposta pessoa e se conectar a vantagem indevida.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Pagamento indireto não afasta a responsabilidade; a lei justamente mira dissimulações.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: A relevância não depende de a consultoria ser estrangeira.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: A ausência de entrega real e o contexto de vantagem indevida ultrapassam erro contábil.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: A existência de interposta pessoa não impede, por si só, acordo de leniência; a colaboração pode inclusive revelar a estrutura.

Questão 16 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: Acordo de leniência pode reduzir penalidades e trazer benefícios legais, mas não exclui reparação integral do dano.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Identificar envolvidos e entregar provas é justamente uma das utilidades da leniência.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: Pedido de desculpas não substitui reparação.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: A leniência da Lei Anticorrupção é celebrada com pessoa jurídica.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Não requalifica automaticamente ato lesivo como erro administrativo.

Questão 17 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: A Lei nº 12.846/2013 contempla atos lesivos contra administração pública nacional ou estrangeira, conforme seu campo de aplicação.

Por que a alternativa A engana, mas esta errada: Contraria o alcance expresso da lei.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Não é necessário que o agente estrangeiro ocupe cargo no Brasil para a situação ser relevante.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: Condenação penal estrangeira não é requisito geral da responsabilização pela lei brasileira.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: A existência de contrato privado internacional não neutraliza o controle anticorrupção.

Questão 18 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: Leniência exige colaboração efetiva, admissão, cessação e contribuição probatória. Não é mecanismo para negar o ato e exigir benefício sem provas.

Por que a alternativa B engana, mas esta errada: Não é instrumento restrito a servidores públicos.

Por que a alternativa C engana, mas esta errada: Não tem natureza de modalidade licitatória.

Por que a alternativa D engana, mas esta errada: A lei admite acordo de leniência com pessoa jurídica.

Por que a alternativa E engana, mas esta errada: Atraso contratual comum não é a finalidade central da leniência anticorrupção.

15. Checklist final do que memorizar

- Lei nº 12.846/2013 = responsabilização administrativa e civil de pessoa jurídica por ato lesivo contra Administração Pública nacional ou estrangeira.
- Responsabilidade objetiva da PJ = dispensa culpa/dolo da PJ, mas exige ato lesivo, nexo e interesse ou benefício.
- Pessoas naturais respondem conforme culpabilidade; não há responsabilidade objetiva automática de dirigentes.
- Atos lesivos fortes: vantagem indevida, financiamento/custeio, interposta pessoa, fraude licitatória/contratual e obstrução de investigação/fiscalização.
- Sanções administrativas: multa e publicação extraordinária.
- Sanções judiciais: perdimento, suspensão/interdição, dissolução compulsória, proibição de receber incentivos/empréstimos/benefícios públicos.
- Leniência = colaboração efetiva com informações/provas; pode reduzir penalidades; não elimina reparação integral.
- Programa de integridade efetivo = prevenção, detecção e remediação; critério de dosimetria; não é imunidade.
- Não misturar Lei Anticorrupção com LIA: sujeitos, responsabilidade, atos e sanções são distintos.

16. Fontes de calibração e consulta

- TJSC 2026 - Edital nº 10/2026, cargo Analista de Sistemas, conteúdo de Ética e Gestão no Serviço Público.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- FGV Conhecimento - página oficial do concurso TJSC Servidores 2026 e arquivos públicos correlatos de concursos TJSC/FGV.
- FGV Conhecimento - página oficial do concurso TJSC Servidores 2024, utilizada para calibração de formato, densidade e nível de prova.
- Lei nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção - texto compilado do Planalto.
- Decreto nº 11.129/2022 - regulamentação federal da Lei nº 12.846/2013.
- Controladoria-Geral da União - páginas e guias sobre Lei Anticorrupção, acordo de leniência e programa de integridade.